محدد المدة "..... " بموقع عمل الحر " www.orderzhouse.com "

شركة الرجل الوطواط للتكنولوجيا BATMAN TECHNOLOGY، الفريق الاول: الرجل الوطواط للتكنولوجيا ويمثلها لغايات هذه الاتفاقية المفوض بالتوقيع عنها عاصم عبد الله القيسي، الرقم الوطني للمنشأة: 200185304 ،وموقعها عمان - المملكة الأردنية الهاشمية - شارع المدينة المنورة – مجمع الباسم 2 – مكتب 405

الفريق الثاني:..... الدولة: ..... التخصص: ..... عنوانه: المحافظة.....

المنطقة: ..... الحي : ..... شارع:..... عمارة رقم / اسمها :..... رقم الشقة.....

المقدمة حيث ان الفريق الاول شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تصميم المواقع الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق وصيانة اجهزة الحاسوب، وحيث ان الفريق الثاني قد ابدى رغبته واستعداده للعمل لدى الفريق الاول في المجالات المذكورة والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واقر بمعرفته وخبرته ودرايته في المجال المذكور فقد تم الاتفاق فيما بين الفرقاء على ما يلي:

أولًا: تُعد مقدمة هذا العقد جزءًا لا يتجزأ منه وتقرأ معه كوحدة واحدة.

ثانيًا: يوافق الطرف الثاني على تقديم وإنجاز المهام الموكلة إليه من الطرف الأول أو عملائه، ضمن الوظيفة المحددة في هذا العقد:..... عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة أو أي وسيلة أخرى يحددها الطرف الأول.

ثالثًا: يتم إرسال المهام للطرف الثاني مع تحديد تفاصيلها وشروطها، ويُعتبر تنفيذها وفق المواصفات جزءًا أساسيًا من الالتزام التعاقدي.

رابعًا: يُعد توقيع الطرف الثاني على هذا العقد بمثابة إقرار منه بالاطلاع والموافقة على دليل المخالفات والإجراءات الداخلية المعتمد من الطرف الأول، ويُعمل بذلك الدليل كملحق أساسي للعقد.

خامسًا: في حال نشأ خلاف بين الطرفين، يتم حله عن طريق التحكيم وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، ويحتفظ الطرف الأول بحق إنهاء التعاقد بإرادة منفردة وفق ما ورد في دليل المخالفات دون الحاجة لتبرير القرار للطرف الثاني.

سادسًا: يعلم الطرفان أن العلاقة بينهما هي علاقة تعاقدية بعمل حر وليس تعاقد وظيفي، لا تندرج تحت قانون العمل الأردني، ولا تترتب عليها أي حقوق عمالية كالضمان الاجتماعي أو الإجازات أو أي تبعات أخرى.

سابعًا: يلتزم الطرف الأول بدفع الأجور للطرف الثاني مقابل المهام التي يتم تنفيذها بشكل معتمد ونهائي، حسب الاتفاق المسبق عند إرسال كل مهمة.

بموجب هذا البند، يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بالشروط التالية، ويُعد الإخلال بأي منها إخلالًا جوهريًا بالعقد يستوجب تطبيق الشروط الجزائية والنتائج القانونية المبينة أدناه:

المادة الأولى: حظر المنافسة يلتزم الطرف الثاني بعدم العمل أو التعاون بأي شكل مع جهات منافسة لنشاط الطرف الأول داخل الأردن أو دول الخليج، طوال مدة العقد ولمدة خمس سنوات بعد انهائه، إلا إذا توقفت أعمال الطرف الأول نهائيًا.

المادة الثانية: الانقطاع والتخلف عن المهام: إذا انقطع الطرف الثاني عن العمل أو تأخر في تنفيذ المهام لأكثر من ثلاثة أشهر دون سبب مقبول، يُعد العقد منتهيًا تلقائيًا وتسقط كل حقوقه.

المادة الثالثة: طبيعة العلاقة : يقر الطرف الثاني أن العلاقة تعاقدية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني، ولا تسري عليها قوانين العمل أو الحقوق العمالية.

المادة الرابعة: تسليم العمل والتواصل: يلتزم الطرف الثاني بتسليم المهام في الوقت المحدد عبر الوسائل الرسمية، وتنفيذ أي تعديلات مطلوبة ضمن نطاق العمل دون تأخير.

المادة الخامسة: قبول المهام ورفض التنفيذ: يُعد الطرف الثاني ملزمًا بتنفيذ أي مهمة يُكلف بها، وفي حال رفض تنفيذها دون مبرر مشروع، يُعد ذلك إخلالًا بالعقد.

المادة السادسة: الجودة والإخلال الفني: إذا استلم الطرف الثاني عملًا ونفذه بمستوى غير مناسب أو مخالف للمواصفات، يحق للطرف الأول إنهاء التعاقد فورًا دون التزامات تجاه الطرف الثاني.

المادة السابعة: الإعلان ونسبة الأعمال: يُمنع على الطرف الثاني التصريح أو الإعلان بأنه يعمل مع الطرف الأول أو عملائه، أو نسب الأعمال لنفسه دون موافقة خطية.

المادة الثامنة: السرية وعدم التواصل مع العملاء: يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم استخدامها أو مشاركتها، ويُمنع عليه التواصل مع عملاء الطرف الأول دون إذن.

المادة التاسعة: العمل الشخصي وعدم التفويض: يجب على الطرف الثاني تنفيذ المهام بنفسه، ولا يجوز له توكيل أو إشراك أي شخص دون موافقة خطية مسبقة.

المادة العاشرة: صحة المعلومات والمستندات: يقر الطرف الثاني بصحة بياناته وسيرته الذاتية، ويلتزم بإبلاغ الطرف الأول بأي تحديثات على بياناته أو وسائله.

المادة الحادية عشرة: الملكية الفكرية: تؤول ملكية جميع الأعمال المنفذة للطرف الأول ولا يحق للطرف الثاني استخدامها أو الاحتفاظ بها بعد التسليم.

المادة الثانية عشرة: حذف الملفات بعد الإنجاز: يلتزم الطرف الثاني بحذف جميع ملفات العمل من أجهزته بعد تسليمه، ولا يحق له الاحتفاظ بأي نسخة.

المادة الثالثة عشرة: صرف المستحقات: تُصرف مستحقات الطرف الثاني خلال مدة معقولة بعد اعتماد التسليم، عبر الوسائل المتاحة لدى الطرف الأول.

المادة الرابعة عشرة: التأخير أو الإنهاء: في حال تأخر الطرف الأول بالدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادته أو فسخ الطرف الثاني للعقد، يتم تسوية المستحقات خلال مدة معقولة دون إسقاط الحقوق.

المادة الخامسة عشرة: الضرر المتعمد والإخلال الجسيم : أي ضرر متعمد أو تنفيذ مقصود بخلاف المطلوب يُعد خرقًا جسيمًا يمنح الطرف الأول الحق بفسخ العقد والمطالبة بالتعويض دون إنذار.

المادة السادسة عشرة: الأدوات والعهد: يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على أي أجهزة أو وثائق يستلمها من الطرف الأول، ويُعيدها عند الطلب أو عند انتهاء التعاقد.

المادة السابعة عشرة: الأفعال التقنية المحظورة: يُمنع على الطرف الثاني استخدام أي أدوات قد تضر بمنصات أو بيانات الطرف الأول، ويُعد ذلك مخالفة جسيمة.

المادة الثامنة عشرة: حسن السلوك: على الطرف الثاني الحفاظ على سلوك مهني وعدم الإساءة للطرف الأول أو عملائه بأي وسيلة.

المادة التاسعة عشرة: النظام الداخلي : يُعتبر النظام الداخلي للطرف الأول جزءًا من هذا العقد، وأي مخالفة له تُعد مخالفة للعقد وتُعرض الطرف الثاني للمساءلة.

ثامنًا: يلتزم الطرف الثاني بجميع الشروط التقنية والتنفيذية الموضحة في العقد وملحقاته، ويعتبر إخلاله بها سببًا كافيًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تعاقدية أو قانونية.

تاسعًا: يُمنع على الطرف الثاني نشر أو إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بالعمل، سواء كتابة أو شفهيًا أو عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، ويُعد ذلك مخالفة توجب إنهاء التعاقد والمطالبة بالتعويض وفق الأصول القانونية.

عاشرًا: يُقر الطرف الثاني أن علاقته مع الطرف الأول لا تُشكل عقد عمل ولا تترتب عليها أي صفة قانونية تخضع لوزارة العمل، بل هي تقديم خدمات حرة بموجب هذا العقد.

الحادي عشر : لا يُشترط توجيه إنذارات أو إشعارات مسبقة عند الإخلال بأي بند من بنود هذا العقد، وفي حال النزاع، يكون الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة الأردنية الهاشمية.

الثاني عشر : يُمنع على الطرف الثاني الإعلان أو النشر أو الإشارة إلى تعاونه مع موقع "فزعات للعمل الحر" أو أي من كيانات الطرف الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى دون موافقة خطية مسبقة، ويُستثنى فقط إدراج اسم الموقع ضمن السيرة الذاتية أو المقابلات الوظيفية دون دعاية أو ترويج، ويُعد الإخلال بهذا البند موجبًا للمساءلة القانونية.

الثالث عشر : يُعتبر "الرجل الوطواط للتكنولوجيا" الجهة المسؤولة عن تقديم ومتابعة أي دعوى قضائية تتعلق بهذا العقد أمام الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويُعد هذا العقد سندًا تنفيذيًا نافذًا بذاته.

الرابع عشر : يتكوّن هذا العقد من مقدمة وأربعة عشر بندًا تُقرأ وتُفسر كوحدة واحدة، ويُعمل بها جميعًا دون الحاجة لتقسيم أو تفسير مستقل لأي جزء منها.

تحريرا في يوم ..... الموافق ...../...../..... **وينتهي بتاريخ 31-12-2025**

الفريق الاول	**الفريق الثاني**
شركة الرجل الوطواط للتكنولوجيا	الاسم: .....
المفوض بالتوقيع عنها عاصم القيسي	الرقم الوطني: .....
	التوقيع: .....